MIRANA
CONSTRUCTION

หนังสือจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. หนึ่งชั้น

ทำที่ บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่ ...19.... เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หนังสือสัญญานี้ ทำขึ้นระหว่าง นางสาว คัทรียา ทองขาว อายุ 36 ปี เลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 5099 00884 82 9 ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่ 101 ม.16 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง

กับ บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0505566025116 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 224/97 ม.3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงกันทำสัญญามีข้อความสำคัญดังนี้

ข้อที่ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานก่อสร้างอาคาร คสล. หนึ่งชั้น โดยให้ทำการก่อสร้างในโฉนดที่ดิน เลขที่ 20764 เล่ม 208 หน้า 64 ระวาง 4846 IV 0488 เลขที่ดิน 76 หน้าสำรวจ 654 ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ตลอดจนรวมส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแบบแปลนและข้อกำหนดแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี้

ข้อที่ 2. "ผู้ว่าจ้าง" ตกลงจ้าง และ "ผู้รับจ้าง"ตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคาร คสล. หนึ่งชั้น จำนวน 1 หลัง บนโฉนดที่ดินเลขที่ตามที่กล่าวในสัญญาข้อ 1. โดย สัญญาว่าจะจัดหาสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีคุณภาพที่ดีเหมาะสมกับการใช้งานและฝีมือดีเพื่อประกอบการตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569 และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2570

โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ของงานออกแบบที่ใช้กับอาคาร/สิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะส่งมอบแบบอนุญาตการก่อสร้างจากเทศบาลให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญานี้จะนับตั้งแต่วันลงเสาเอก จนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จเท่านั้น จะไม่นับรวมกับระยะเวลาในการตรวจบ้านและแก้ไขรายการตรวจบ้าน

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ว่าจ้าง
คัทรียา ทองขาว

ผู้รับจ้าง

MIRANA
CONSTRUCTION

ข้อ 3. มูลค่าการว่าจ้าง

3.1 การจ้างตามสัญญาฉบับนี้ "ผู้ว่าจ้าง" และ "ผู้รับจ้าง" ได้ตกลงราคากัน รวมทั้งค่าวัสดุสิ่งของสัมภาระและค่าแรงตามบัญชีปริมาณงานมูลค่างานจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ชำระราคาจองให้แก่ผู้รับจ้างแล้วเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างได้วางเงินมัดจำการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569 ตามใบจองก่อสร้างบ้าน ฉบับลงวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตกลงให้ถือเอาเงินจองและเงินมัดจำจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินตามมูลค่าการว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้

เมื่อหักเงินจองและเงินมัดจำตามรายการดังกล่าวแล้วคงเหลือมูลค่าการว่าจ้างจำนวน 2,475,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแบ่งชำระเงินตามมูลค่าการว่าจ้างส่วนที่เหลือดังต่อไปนี้ โดยแบ่งเป็น 6 งวดงาน คือ

งวดที่ 1

- สำรองซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าดำเนินงาน

คิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่างานทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 371,250.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขการชำระ ดังนี้

- กรณีเงินสด กำหนดชำระภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง หรือ
- กรณีได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน กำหนดชำระภายใน 7 วันนับแต่ผู้ว่าจ้างได้ลงนามในเอกสารกับสถาบันการเงินหรือได้รับเงินจากการเบิกงวดงาน

งวดที่ 2

- งานขุดดินฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานรากและเสาตอหม้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถมดินฐานราก พร้อมบดอัดความแน่น 95%
- งานเทคอนกรีตคานแล้วเสร็จ
- งานเสาแล้วเสร็จ
- งานฝากท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อโสโครก ท่อประปาบริเวณห้องน้ำและห้องครัวแล้วเสร็จ
- งานวางแผ่นพื้นสำเร็จแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ

คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่างานทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งวดที่ 3

- งานโครงสร้างหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาแล้วเสร็จ

MIRANA
CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท มิรานา คอนสตรัคชั่น จำกัด

MIRANA
CONSTRUCTION

- งานก่อผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กรีดท่อไฟฟ้าและประปาแล้วเสร็จ

คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่างานทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งวดที่ 4

- งานฉาบผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานภายใน – ภายนอกแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง พร้อมทดสอบระบบน้ำทั้งหมด
- งานทาสีรองพื้นและสีจริง 1 รอบ

คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่างานทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งวดที่ 5

- งานปูนกระเบื้องแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งประตูทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานอะลูมิเนียมแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ

คิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่างานทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

งวดที่ 6

- งานทาสีจริงรอบสุดท้าย แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งอาคาร แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบประปาทั้งอาคาร แล้วเสร็จ
- งานปรับพื้นที่แล้วทำความสะอาดพื้นที่ทำงานพร้อมทั้งขน

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิรานา คอนสตรัคชั่น จำกัด

คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่างานทั้งหมด เป็นเงินทั้งสิ้น 123,750.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

3.2 งวดที่ 6 ผู้ว่าจ้างจะแบ่งชำระเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยหักเงินประกันสำหรับงานแก้ไขรายการบกพร่องตามรายการตรวจบ้าน (Defect) คิดเป็นร้อยละ 1 ของมูลค่างานทั้งหมด ตามรายละเอียด ดังนี้

- งวดงานที่ 6 ผู้ว่าจ้างจะชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 99,000.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- เงินประกัน ผู้ว่าจ้างจะชำระเมื่อทางผู้รับจ้างได้ทำการแก้ไขรายการบกพร่องตามรายการตรวจบ้านและติดตั้งรายการของสมนาคุณทั้งหมดแล้วเสร็จ ซึ่งจะชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 24,750.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างวางบิล

3.3 กรณีผู้ว่าจ้างมีเหตุจำเป็นทำให้ต้องชำระเงินตามมูลค่าการว่าจ้างในแต่ละงวดล่าช้า กรณีเกิน 10 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระในแต่ละงวด ผู้รับจ้างมีสิทธิระงับการก่อสร้างและประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับการ ก่อสร้างที่

MIRANA
CONSTRUCTION

ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ทั้งนี้หากพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระในแต่ละงวด ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้และเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุดังกล่าวกับผู้ว่าจ้างได้ทั้งสิ้น

เว้นแต่ กรณีการชำระเงินในงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินในงวดดังกล่าวล่าช้าได้แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ส่งมอบบ้านตามสัญญาฉบับนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ว่าจ้างยังคงเพิกเฉย ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้รวมถึงเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุดังกล่าวกับผู้ว่าจ้างได้ทั้งสิ้น

ข้อ 4. ก่อนลงมือก่อสร้างผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบสถานที่และสภาพที่เป็นอยู่ก่อนลงมือก่อสร้าง รังวัดตรวจสอบหมุดหลักเขตจัดทำระดับแนวและระยะต่าง ๆ ในแบบก่อสร้างและเสนอผลการตรวจสอบให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมแสดงสภาวะของสภาพดังกล่าวอันอาจทำให้เกิดการกระทบกระเทือนยุ่งยากแก่งานที่ระบุในสัญญาและรายงานความคลาดเคลื่อนอันเกิดขึ้นระหว่างแผนก่อสร้างกับสถานที่จริงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างประสบอุปสรรคในการก่อสร้างซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมิได้คาดคิดมาก่อน เช่น สิ่งกีดขวางที่อยู่ใต้ดิน การปิดถนนเข้าสู่บริเวณก่อสร้าง ฯลฯ และอุปสรรคดังกล่าวทำให้ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงจะหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างสุจริตและสันติ หากต้องจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ให้ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ข้อ 5. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดในการก่อสร้างและวิธีปฏิบัติงานก่อสร้าง แต่ละส่วนเป็นแบบขยายรายละเอียดให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนลงมือปฏิบัติงานก่อสร้างแต่ละส่วน ซึ่งแบบขยายรายละเอียดจะต้องแสดงถึงวิธีการตำแหน่งและระยะต่างๆ ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด

ทั้งนี้ หากการก่อสร้างตามสัญญาฉบับนี้มิอาจกระทำต่อไปได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย เช่น ที่ดินถูกเวนคืน ความเสียหายเกิดจากวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว หรือการให้ข้อมูล การชี้หลักเขต สภาพและที่ตั้งของที่ดินผิดพลาด ฯลฯ ผู้รับจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ และผู้ว่าจ้างตกลงยินยอมชำระค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างตามมูลค่าของงวดงานในสัญญาฉบับนี้ที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว

ข้อ 6. ผู้รับจ้างมีหน้าที่การดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตกลงจะรับผิดชอบในการทำงานให้ถูกต้องตามกฎเทศบัญญัติ และตามกฎหมายแรงงานตลอดจนระเบียบข้อบังคับของทางราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

MIRANA
CONSTRUCTION

ข้อ 7. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือดีมาปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างพบว่าช่างของผู้รับจ้างคนใดฝีมือไม่ดีพอผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนตัวช่างดังกล่าวในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างซึ่งอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่เคยใช้งานมาก่อนและได้ทดสอบว่าใช้งานได้ดีตามชนิดยี่ห้อและคุณภาพที่ระบุไว้ในแบบแปลนรายละเอียดแนบท้ายสัญญาข้างต้นโดยเคร่งครัดหากแปลน รายละเอียด แนบท้าย สัญญา ดังกล่าวมิได้กำหนดยี่ห้อ ชนิด หรือคุณภาพไว้ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ ยี่ห้อและคุณภาพดี ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

ข้อ 8. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ และงานส่วนย่อยได้ ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้ผู้รับจ้างต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นหากการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวทำให้ค่าก่อสร้างสูงขึ้นหรือลดลงผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและ ทำข้อตกลงเกี่ยวกับส่วนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง นั้นต่อไป

ข้อ 9. ผู้รับจ้างต้องจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งมีความรู้ความสามารถมาประจำที่หน่วยงานเพื่อควบคุมดูแลการก่อสร้างและประสานงานกับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและให้งานก่อสร้างลุล่วงไปด้วยดีตามแบบแปลน และข้อกำหนดในสัญญา

ข้อ 10. หากการก่อสร้างมิได้เป็นไปตามแบบแปลนหรือส่วนที่ก่อสร้างนั้น ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่อาจใช้การได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามแบบแปลนหรือตามหลักวิชาการช่างที่ดีหรือตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะไม่ เรียกร้องเงินเพิ่มหรือค่าเสียหาย ใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 11. ในการยื่นขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องเสนอใบขอเบิกเงินพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดงานที่ได้ทำไปในงวดดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงาน ดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินงวดดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่างานงวดดังกล่าวยังไม่เสร็จหรือยังไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามแบบแปลนผู้รับจ้างต้องแก้ไขงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบแปลนแล้วจึงเสนอใบขอเบิกเงินพร้อมรายละเอียดที่แก้ไขดังกล่าวเมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบและรับมอบงานแล้วผู้ว่าจ้างจึงจะชำระ เงินงวดดังกล่าว

ข้อ 12. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดปราศจากเศษวัสดุ อันเกิดจากการปฏิบัติงานก่อนส่งงานในแต่ละงวดงาน และเมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นงวดสุดท้ายผู้รับจ้างต้องทำการรื้อถอนเก็บกวาดเศษไม้ นั่งร้าน มูลดิน อิฐ ปูน ทราย เศษเหล็ก และวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้าง และทำความสะอาดให้เป็นที่เรียบร้อย

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิรานา คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

MIRANA
CONSTRUCTION

ข้อ 13. หากผู้รับจ้างไม่ก่อสร้างงานแต่ละงวดให้แล้วเสร็จภายในกำหนดในบันทึก การแบ่งงวด งานและค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง หรือผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญาข้อ 2 หรือผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันที่ก่อสร้างเกินกำหนด หรือนับแต่วันผิดสัญญาจนกว่าผู้รับจ้างจะก่อสร้าง แล้วเสร็จหรือปฏิบัติให้เป็นไป ตามสัญญา หรือผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดนัดสัญญา ดังกล่าวข้างต้นและผู้ว่าจ้าง ได้บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมสละสิทธิ์เรียกร้องเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่ใน ขณะบอกเลิกสัญญาทันทีและยอม ให้ผู้ว่าจ้างจ้างบุคคลอื่นเข้าดำเนินการก่อสร้างต่อไป โดยผู้รับจ้างต้อง รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายงานที่คงค้างอยู่ เฉพาะราคาส่วนที่เกินจากสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ 14. ผู้รับจ้างขอรับรองว่าอาคารที่ก่อสร้างตามสัญญานี้จะใช้ได้ตามความตามประสงค์ของผู้ว่าจ้าง หากภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้ายแล้วอาคารที่ก่อสร้างนี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือเสียหายใช้การไม่ได้ เพราะเหตุวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างหรือเกิดขึ้นเพราะฝีมือในการปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้ประโยชน์ได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

หากผู้รับจ้างไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง แจ้งให้ทราบ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกบุคคลอื่นมาทำการซ่อมแซมแก้ไขได้ โดยผู้รับจ้างเป็น ผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแต่ผู้เดียว

ข้อ 15. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงระเบียบที่จะมีการตกลงบังคับใช้ในอนาคตด้วย โดยจะต้องเป็นกฎระเบียบที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเท่านั้น

ข้อ 16. ผู้ว่าจ้างตกลงรับผิดชอบในการชำระค่าใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในพื้นที่ใช้ในงานก่อสร้างเอง โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการต่อสายไฟฟ้าและน้ำประปาพร้อมติดตั้งมิเตอร์ในบริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในตำแหน่งที่ เหมาะสม

ข้อ 17. ผู้รับจ้างได้ตรวจสอบแบบแปลนเพื่อการประมูล และได้ทำการ นำเสนอราคาที่ครอบคลุมตามรายการประกอบแบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของแบบและรายการประกอบแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีรายการเสนอราคาใดที่ตกหล่น หรือไม่ครบถ้วนตามแบบผู้รับจ้างขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ และจะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบเพื่อให้บ้านมีความสมบูรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการว่าจ้างของผู้ว่าจ้าง

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิรานา คอนสตรัคชั่น จำกัด

ข้อ 18. หากเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการตีความหรือการปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

MIRANA
CONSTRUCTION

จะได้รับการแก้ไขด้วยการเจรจาจากทั้งสองฝ่ายด้วยความสุจริตเป็นประการแรก ข้อพิพาทใดซึ่งคู่สัญญาไม่สามารถเจรจาและตกลงกันได้จะได้รับการนำขึ้นสู่กระบวนการในศาลไทย

ข้อ 19. ข้อกำหนดการจ่ายเงินตามงวดที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ผู้ว่าจ้างต้องทำการชำระเงินตามใบตั้งเบิกของผู้รับจ้าง ภายใน 5 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องชำระค่าปรับร้อยละ 15 ต่อปี

ข้อ 20. หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะแก้ไขหรือปรับแบบเพิ่มเติม ต้องทำการแจ้งกับผู้รับจ้างภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างเท่านั้น

ข้อ 21. หากผู้ว่าจ้างมีการแก้ไขงานปรับเพิ่มหรือลดตามข้อ 8 ต้องมีสัญญาแนบท้ายและแจ้งทางผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งโดยสัญญาแนบท้ายจะประกอบด้วยแบบที่มีการปรับเพิ่มหรือลดและใบเสนอราคาซึ่งจะต้องมีลงชื่อกำกับเอกสารทุกหน้าและต้องชำระเงินตามใบเสนอราคาก่อนเริ่มงานปรับเพิ่มหรือลด

ข้อ 22. ระหว่างการก่อสร้าง หากพบการก่อสร้างที่ไม่เรียบร้อยให้ผู้ว่าจ้างแจ้งแก่ผู้รับจ้างทราบทุกครั้งผ่านการกรอกข้อมูลใน Google Form หรือช่องทางที่ผู้รับจ้างกำหนด

ข้อ 23. การตรวจบ้านหลังจากก่อสร้างเสร็จทั้งหมด ผู้ว่าจ้างตกลงตรวจสอบการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับแต่ส่งมอบบ้านตามสัญญาฉบับนี้ แบ่งออกเป็น

23.1 กรณีจ้างผู้บริการตรวจสอบการก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงทำการควบคุมการตรวจทุกจุดของบ้านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการแก้ไขหรือเก็บงานดังกล่าวไม่เกิน 3 ครั้ง และจะดำเนินการแก้ไข หรือเก็บงาน ภายหลังจากการตรวจเสร็จสิ้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตามข้อมูลและเอกสารที่ผู้บริการตรวจบ้านได้จัดทำขึ้นเท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเอกสารข้างต้น ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการเก็บงานหรือแก้ไขตาม ที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ส่งมอบบ้าน โดยการเก็บงานหรือแก้ไขดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างกำหนดปรากฏตามใบรับประกันเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

สำหรับงานระบบต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการประเมิน วางแผน และแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากเกิดเหตุสุดวิสัย

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิรานา คอนสตรัคชั่น จำกัด

23.2 กรณีผู้ว่าจ้างตรวจสอบการก่อสร้างด้วยตนเอง

ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการแก้ไขหรือเก็บงานภายหลังจากการตรวจเสร็จสิ้นให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน โดยตกลงจะดูแลหลังการขายเป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันส่งมอบบ้าน สำหรับงานสถาปัตยกรรม อาทิ สี รอยร้าว อื่น ๆ ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการเก็บงานหรือแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง

MIRANA
CONSTRUCTION

ให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ส่งมอบบ้าน โดยการเก็บงานหรือแก้ไขดังกล่าวให้อยู่ ภายใต้ขอบเขตและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างกำหนดปรากฏตามใบรับประกันเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้

สำหรับงานระบบต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ผู้รับจ้างตกลงจะดำเนินการประเมิน วางแผน และแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตามระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหากเกิดเหตุสุดวิสัย

ข้อ 24. ในการดำเนินการแก้ไขความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นแก่บ้านซึ่ง ก่อสร้างตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงและยินยอมอำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ดังกล่าวแก่ผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเข้าดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ทันท่วงที ระยะเวลาการแจ้งให้ทราบอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 25. กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

คู่สัญญาตกลงกันว่า กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาฉบับนี้ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการรับมอบบ้าน/อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว โดยการรับมอบดังกล่าวต้องเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ผู้รับจ้างกำหนด

ข้อ 26. การจ้างช่วง

โดยผู้ว่าจ้างตกลงและยินยอมให้ผู้รับจ้างมีสิทธิโอนหรือเอางานตามสัญญานี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้ผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งได้ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้และประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 27. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและทราบดีว่า การเข้าทำสัญญาฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่มีนิติสัมพันธ์กันในลักษณะการจ้างแรงงาน ตัวการ-ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าตามกฎหมายแต่อย่างใด

ข้อ 28. ค่าภาษีและอากร

28.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าว่าจ้างก่อสร้างหรือมูลค่างานตามสัญญาฉบับนี้ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วทั้งสิ้น

28.2 อากรแสตมป์ ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเป็นผู้ดำเนินการชำระค่าอากรแสตมป์อันเกิดขึ้นจากการทำสัญญาฉบับนี้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเองทั้งสิ้น รวมถึงค่าปรับ และ/หรือเงินเพิ่มใด ๆ (ถ้ามี) ที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาเรื่องอากรแสตมป์ของผู้รับจ้างนี้ด้วย

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

MIRANA
CONSTRUCTION

ข้อ 29. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ เป็นโมฆะไม่สมบูรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายสมบูรณ์ หรือใช้บังคับได้ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับแก่คู่สัญญาต่อไป โดยแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือ ไม่สมบูรณ์นั้น

ข้อ 30. การบอกเลิกสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงเป็นลายลักษณ์อักษร

(ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดในสาระสำคัญ และไม่แก้ไขเยียวยาภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดสัญญานั้นได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ

เมื่อสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ระงับหรือยกเลิกการดำเนินการใดตามหน้าที่และข้อกำหนดภายใต้สัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า

(ข) ส่งคืนบรรดาข้อมูล เอกสาร แบบ รายงาน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ทั้งต้นฉบับและสำเนาให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลทันที (ถ้ามี)

(ค) ชำระค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย หรือเงินอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการสิ้นสุดสัญญา (ถ้ามี)

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิรานา คอนสตรัคชั่น จำกัด

MIRANA
CONSTRUCTION

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ประทับตรา)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาว คัทรียา ทองขาว)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด)
นายธีระพัฒน์ แสนนันตา
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
นายทวีพรรษ์ คำแปง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสุริยา ตะเปี้ยสืน)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางนงลักษณ์ ทองขาว)

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

MIRANA
CONSTRUCTION

หนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ว่าจ้างตกลงและยินยอมให้ผู้รับจ้าง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย ภาพจากสถานที่ก่อสร้าง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามสัญญานี้ รวมถึงการออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การติดต่อประสานงาน การจัดทำเอกสารต่าง ๆ และการรายงานความคืบหน้าของงาน

ผู้รับจ้างจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างล่วงหน้าหรือเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ว่าจ้างสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยติดต่อผู้รับจ้างผ่านช่องทางดังนี้:

บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

E-mail: miranaconstruction@gmail.com

065-7417896

☑ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

ลงชื่อ คัทรียา ทองขาว .....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาว คัทรียา ทองขาว)

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

MIRANA CONSTRUCTION

เอกสารแนบท้าย

หนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. หนึ่งชั้น

ทำที่ บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

โดย บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด (ผู้รับจ้าง) และ นางสาว คัทรียา ทองขาว (ผู้ว่าจ้าง) ตกลงให้เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัย คสล. หนึ่งชั้น ฉบับลงวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569 เลขที่สัญญา MRC-2026-09-016 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้รับจ้างตกลงมอบของสัมมนาคุณตามรายการดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยตกลงจะส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในวันที่ส่งมอบบ้านตามหนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว

1. มิเตอร์น้ำถาวร	11. ต้นไม้ (ต้นล่ำซำ) 1 ต้น
2. มิเตอร์ไฟถาวร	
3. ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	
4. แทงค์น้ำ 1000 ลิตร	
5. เคาน์เตอร์ครัว	
6. ซิงค์ล้างจาน	
7. ประกันโครงสร้าง 5 ปี	
8. ประกันสถาปัตยกรรม 1 ปี	
9. บริการฟรีค่าแรง service 1 ปี	
10. บริการกำจัดปลวกฟรี 1 ปี	

MIRANA CONSTRUCTION CO., LTD. บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

ผู้ว่าจ้าง

คัทรียา ทองขาว

ผู้รับจ้าง

MIRANA
CONSTRUCTION

หมายเหตุ :

1. ผู้ว่าจ้างต้องเข้าทำหนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้รับจ้างกำหนด
2. เงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินให้เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างกำหนด
3. ของสัมมนาคุณบางรายการ ผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบภายใน 30 วันนับจากวันที่ส่งมอบบ้านตามหนังสือสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว
4. ประสิทธิภาพในการทำความเย็น (BTU) ของเครื่องปรับอากาศอาจมีคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว
5. ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรุ่นและรูปแบบของเครื่องใช้ไฟฟ้าตามตารางข้างต้น ซึ่งผู้ว่าจ้างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

MIRANA
CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด

(ประทับตรา)

ลงชื่อ คัทรียา ทองขาว ผู้ว่าจ้าง
(นางสาว คัทรียา ทองขาว)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง
(บริษัท มิราน่า คอนสตรัคชั่น จำกัด)
นายธีระพัฒน์ แสนนันตา
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง
นายทวีพรรษ์ คำแปง
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ สุริชา ตะเปี้ยสิ้น พยาน
(นายสุริชา ตะเปี้ยสิ้น)

ลงชื่อ นงลักษณ์ ทองขาว พยาน
(นาง นงลักษณ์ ทองขาว)

คัทรียา ทองขาว